

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4289/2534

นาย เสมอ โน ใหม่
นาง สงวน โนใหม่ หรือ เกตุ ใหม่

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 851, มาตรา 1718, มาตรา 1727

ป.วิ.พ. มาตรา 94

สัญญาประนีประนอมยอมความจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 851ซึ่งรวมถึงการต่อสู้คดีด้วย เมื่อจำเลยสู้ว่ามีสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจึงรับฟังไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นมีการปฏิบัติตามสัญญาแล้วหรือไม่ก็ตาม การที่จำเลยโอนทรัพย์สินมรดกเป็นของตนเองเป็นการละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ และมีพฤติการณ์แสดงว่าจะจัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทายาทของผู้ตายเป็นเหตุสมควรจะถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727 และเมื่อโจทก์เป็นบุคคลไม่ต้องห้ามเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมาย ก็สมควรตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแทนจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นบุตรของนายอยู่เจ้ามรดกเมื่อนายอยู่ตายศาลได้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายอยู่แต่จำเลยไม่ยอมแบ่งมรดกให้ทายาทกลับ

โอนทรัพย์สินมรดกบางส่วนเป็นของตนเองขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนเพิกถอนการโอนที่ดินกลับมาเป็นทรัพย์สินมรดกของนายอยู่ตามเดิม กับให้ส่งมอบที่ดินอีกสองแปลงเข้าเป็นกองมรดกเพื่อแบ่งปันแก่โจทก์และทายาท หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้ถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย แล้วตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทนจำเลย

จำเลยให้การว่า ทรัพย์สินมรดกมีที่ดินแปลงเดียวซึ่งโจทก์กับบรรดาพี่น้องทุกคนร่วมกันยกให้จำเลยโดยให้จำเลยจัดการศพผู้ตายตอบแทน ส่วนที่ดินอีกสองแปลงผู้ตายได้ขายไปและยกให้บุตรบางส่วนตั้งแต่มีชีวิตอยู่แล้วจึงมิใช่ทรัพย์สินมรดก จึงไม่มีเหตุจะถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนการโอนที่ดินกลับมาเป็นทรัพย์สินมรดกของนายอยู่ผู้ตายตามเดิม กับให้จำเลยส่งมอบที่ดินอีกสองแปลงเข้าเป็นกองมรดกเพื่อแบ่งปันแก่ทายาท หากจำเลยไม่ยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้ถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกตามฟ้องให้โจทก์ 1 ใน 7 หากไม่ยอมแบ่งให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ส่วนคำขอให้ตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทนจำเลยกับขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินนั้นให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่ามีสัญญาประนีประนอมยอมความ ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่จำเลย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 851 บัญญัติว่า "อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้น เป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่" ซึ่งหมายความว่ารวมถึงการต่อสู้คดีด้วยเมื่อจำเลยต่อสู้คดีว่ามีสัญญาประนีประนอมยอมความต่อกัน แต่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงรับฟังตามข้อต่อสู้ของจำเลยไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการปฏิบัติตามสัญญาแล้วหรือไม่ก็ตาม

ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ขอให้ถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนั้น เห็นว่า เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้วปรากฏว่าจำเลยได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30868 อันเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายเป็นของตนเอง เป็นการละเลยไม่ทำการตามหน้าที่และมีพฤติการณ์แสดงว่าจะจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทายาทของผู้ตายอันเป็นเหตุที่สมควรจะถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727 โจทก์ในฐานะทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกได้เมื่อปรากฏตามฟ้องว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 จึงสมควรตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายอยู่ โนใหม่ ผู้ตาย แทนจำเลย

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ต้องส่งมอบที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 62 และ 63 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา เข้าเป็นกองมรดกของผู้ตายนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่านายแจ่ม โนใหม่ บุตรของผู้ตายซึ่งเกิดกับนางอ่อนครอบครองทำประโยชน์เพื่อตนเองในที่ดินหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์เลขที่ 62มานานเกินกว่า 10 ปีแล้ว และที่ดินหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เลขที่ 63 มีทายาทของผู้ตายทำกินอยู่เช่น นางสาวมาน เตียนพลกรังนาง
เลี่ยม ศิริปรุ นายสง่า โนใหม่ เป็นต้น เมื่อจำเลยมิได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวทั้งสอง
แปลงจึงบังคับให้จำเลยส่งมอบให้แก่กองมรดกของผู้ตายไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายอยู่ โน
ใหม่ ผู้ตาย แล้วตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทน โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย ให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30868
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา กลับคืนมาเป็นกอง
มรดกของผู้ตายตามเดิม ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของจำเลย ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยส่งมอบที่ดินหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เลขที่ 62 และ 63 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1.

(พนม พ่วงภิญญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ